

하자소송 회의·교육 정리

연수자료(하혜용 변호사) + 의견서(남양시티프라디움2차) 통합 요약

○○ 법무팀 · 다음주 회의/교육용

본 자료는 사내 회의·교육 보조용 요약입니다. 법률판단은 변호사 영역입니다.

1. 두 자료 개요

자료	성격	역할
하자소송 연수자료1	하혜용 변호사 강의안 (2026.6.17)	하자소송 전 과정 이론·실무 교과서
의견서(남양시티프라디움 2차)	법무법인 제이엘 → 입대의 회신	이론을 실제 단지에 적용한 계산 사례

교육 흐름 제안: 이론(연수자료)으로 큰 그림을 잡고 → 의견서로 "그래서 실제로 얼마 받나"를 보여주면 가장 잘 와닿습니다.

2. 연수자료 핵심

소송 절차

소송결의 → 소장접수 → 답변서 → **감정신청** → **감정인지정·감정료** → **감정기일** → **현장조사** → **감정보고서**(→감정보완) → 변론 2~3회 → 1심 선고

① 청구원인

"하자보수에 갈음하는 손해배상청구권". 최초 소장은 **세대당 200만원 내외** 책정(500세대 ≈10억) → 감정서 후 청구취지변경.

② 당사자

원고: 입주자대표회의(비법인사단). 핵심은 **채권양도** — 미양도 세대 비율만큼 패소 → 100%에 근접. 등기부상 구분소유자(공유자 전원) 서명·날인+신분증.

피고 4종: ①신탁사(분양자, '종료/해지' 엄격 구분) ②시행사(무자력 多, 가압류) ③시공사(개정 집건법 법정책임, 제척 2·3·5·10년) ④보증사(SGI·건설공제·HUG, '사용검사 후' 하자만, 보증금은 하자보수에만).

③ 하자의 내용

- 하자 인정: 약정 성능 미달 / 법령 미달 / 사회통념 안전·기능·내구성 결여.
- **사용검사 전 하자(50~70%, 핵심):** 미시공·변경시공·부실시공 → 보증대상 아님.
- **사용검사 후 하자(30~50%):** 시행·시공·보증사 부진정연대 → 보증대상.

- 판정기준 = **준공도면**(대법원). 특수하자(방화문·HFIX·스프링클러·투수블럭·단열·정착 철근·방근시트)는 별도 성능검사 → 영업부와 협의 선정. 500세대 ↑ 드론조사.

④ 손해배상 + ⑤ 권리행사기간·책임제한

- 범위: 보수가능→보수비 / 보수불가·과다→공사비 차액.
- 기간: 손해 소멸시효 10년, 개정법 제척기간 2·3·5·10년. 보증금은 보증사고 후 2~5년 별도시효(주의).
- **책임제한(책임감경):** 사용검사 1년 경과당 ≈5%, 통상 20~40% 삭감. 사용검사 전 하자에게도 적용됨.

핵심 한 줄: 사용검사일이 모든 것의 기준점. 늦을수록 ㉠제척기간 도과(청구항목 ↓) ㉡책임제한 ↑(연 5%). 시간이 곧 돈이고 영업이다.

3. 의견서 실전 사례 — 남양시티프라디움2차

419세대(분양전환), 사용검사 2018년. 5년차까지 제척기간 도과 → **10년차 하자만** 청구 가능.

단계	산식	금액(원)
① 총 보수비(감정 인정)	공용 318,200,000 + 전유 1,800,000	320,000,000
② 채권양도 90%(377세대)	×0.9	288,000,000
③ 책임제한 40%(8년 경과)	×0.6	172,800,000
④ 비용 차감	-진단비 2,000만 -감정료 4,190만(419×10만)	
⑤ 실수령 추정		약 110,900,000

결론: 세대당 회수액이 과소 → "소제기 실익 없음"으로 솔직히 회신. 교육 포인트 = 실익 없으면 말리는 것도 전문성.

4. 회의·교육 핵심 메시지 (4가지)

1. 시간이 돈이다 — 사용검사일 기준 제척기간·책임제한. 영업 골든타임으로 연결.
2. 채권양도율 = 승패 — 100%에 최대한 근접.
3. 사용검사 전/후 구분 — 보증대상 여부가 갈림.
4. 실익 먼저 계산 — "받을 돈 - 진단비 - 감정료". 무리한 수임 방지.

5. 회의 논의 질문 (대화를 이끄는 질문)

변호사님께 — 전략·판례 깊이 끌어내기

Q1. 최근 화두인 **"준공내역서가 준공도면에 포함되는지"** · 건설사 도면 임의변경 문제가, 지금 우리가 진행 중인 단지에도 영향을 줄 만한 게 있을까요?

Q2. 책임제한이 **사용검사 전 하자에도 적용**되는 게 불합리한데, 이를 줄이는 변론 포인트나 유리했던 사례가 있으신가요?

Q3. 피고 정리에서 **신탁사 '종료 vs 해지'** 문언 해석으로 실수하기 쉬운데, 우리 표준 체크 방법을 정해둘까요?

Q4. **특수하자(방화문·스프링클러·단열성능 등)** 감정항목 선정 기준을 영업부와 어떻게 표준화하면 좋을까요?

직원·영업부와 — 실무 호응 끌어내기

Q5. **채권양도율**을 90% 이상으로 끌어올리려면, 미양도 세대를 설득하는 우리만의 노하우는 무엇일까요?

Q6. 의견서처럼 **"실익 없음"**을 솔직히 말해야 하는 단지를, 우리는 어느 세대당 금액선에서 거를까요?

Q7. 단지 목록에서 **사용검사일 기준 만료 임박 단지(●6개월·●우선)**를 먼저 추리는 작업을, 영업 루틴으로 만들어볼까요?

Q8. 보증금 시효(1·2년차 소멸)로 손해 본 적 없도록, **제소 타이밍 관리**를 누가 어떻게 챙길까요?

※ 본 자료는 사내 회의·교육 보조용 요약이며 법적 효력이 없습니다. 구체적 사건의 판단은 담당 변호사의 검토를 따릅니다.